



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Poder
Executivo

PREFEITA | Carla Machado

VICE-PREFEITA | Karla Chagas Maia

Rua Barão de Barcelos, 88 • Centro • São João da Barra • CEP 28200-000 • Tel. 2741-7878
Segunda-feira, 22 de Novembro de 2021 • Edição 220

WWW.SJB.RJ.GOV.BR

Gabinete

Carla Maria Machado dos Santos

Decreto nº 170/21, de 22 de novembro de 2021

Dispõe sobre a atualização das medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, vetor da Covid-19.

A Prefeita de São João da Barra, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 55 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu a situação de emergência em saúde por meio do Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19;

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público reduzir as possibilidades de contágio do coronavírus, causador do vírus COVID - 19;

CONSIDERANDO o número de vacinados, de recuperados e a redução do número de casos e óbitos em razão do coronavírus neste município;

CONSIDERANDO as análises da situação epidemiológica da Covid-19 no Município de São João da Barra, realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021, que preconiza sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus;

CONSIDERANDO a necessidade de flexibilizar as

medidas, de forma gradativa e responsável, baseado nos critérios técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, **DECRETA:**

Art.1º- O presente decreto atualiza as medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de importância internacional decorrente do coronavírus, vetor da Covid-19.

Art.2º- Nos termos do Decreto Municipal nº 060/20, de 03 de maio de 2020, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em áreas públicas, bem como em espaços particulares em que houver atendimento ao público, inclusive para a utilização de meios de transporte público ou privado de passageiros e desempenho de atividades laborais em ambientes compartilhados, nos setores público e privado.

Parágrafo único: A utilização de máscaras fica dispensada para pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais, ou quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital.

Art.3º- Fica permitido, desde que atendidas as expressas condições abaixo relacionadas:

I- a realização das atividades religiosas de cultos e missas preferencialmente na forma online e, ocorrendo na forma presencial, limitado ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de assentos, devendo ser respeitado cumulativamente:

a) distanciamento social (com ocupação de forma espaçada entre os assentos e modo alternado entre as fileiras de bancos e cadeiras),

b) espaço arejado (com janelas e portas abertas, sempre que possível),

c) obrigatoriedade quanto ao uso de máscaras,

d) disponibilização de álcool em gel nas entradas dos templos,

e) aferição de temperatura e demais medidas não conflitantes constates na Portaria SMS nº 009/20, de 15 de junho de 2020.

II- a utilização de parquinhos, pula-pula, camas elásticas, brinquedos infláveis, locação de bicicletas,

triciclos, quadriciclos e afins nas praças e demais espaços públicos, condicionada à limitação de quantitativo a ser definido pela Secretaria Municipal de Saúde;

III- a realização de eventos em geral e o funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e afins, desde que limitado a 50% de lotação do ambiente, além da adoção das seguintes medidas cumulativas:

a)- manter a disposição e em locais estratégicos, álcool 70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e funcionários do local; e

b)- manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionado limpos (filtros e dutos) e, quando possível, manter pelo menos uma janela externa aberta, contribuindo para a renovação de ar; e

c)- fazer manutenção da limpeza dos instrumentos/ambientes de trabalho; e

d)- adotar a distância de pelo menos 1 metro quadrado entre as pessoas;

e)- permanência de convidados/consumidores/clientes e funcionários com máscaras, inclusive em caso de filas externas.

IV- o funcionamento de academias de musculação e studios de pilates, com horário marcado e limitado ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do espaço, além das demais medidas estabelecidas na Portaria SMS nº.016/20, de 20 de julho de 2020.

V- o funcionamento das academias de dança e funcional, respeitado o limite de 10 alunos por aula, além do professor, além das demais medidas estabelecidas na Portaria SMS nº.016/20, de 20 de julho de 2020.

VI- o funcionamento presencial das instituições de ensino das redes pública e particular, conforme medidas instituídas pela PORTARIA CONJUNTA SEMEC e SMS nº 001/2021, de 08 de outubro de 2021.

Parágrafo único: Fica revogada expressamente a Portaria SMS nº.037/21, de 08 de outubro de 2021.

Art.4º- Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros, no âmbito deste município, o que inclui ônibus e micro-ônibus, vans, topiques, taxis e afins deverá operar com ocupação limitada ao número máximo de assentos do veículo e, ainda, para os veículos permitidos, 1 (um) passageiro em pé por metro quadrado nos corredores, devendo ser mantidos os protocolos de higienização nos assentos e barras e que todos os usuários estejam com máscaras de proteção e que em cada veículo seja disponibilizado álcool 70% para utilização dos passageiros e funcionários.

Art.5º- Todos os servidores da administração municipal

direta ou indireta afastados em razão de pertencerem ao grupo de risco, inclusive os que exerciam as atividades em home office, deverão retornar ao trabalho presencial diante da disponibilidade do imunizante (vacina) contra Covid.

§1º- Durante o exercício das atividades laborais os referidos servidores deverão manter os cuidados no local de trabalho no que tange ao afastamento entre os colegas e público em geral, a utilização de máscara de proteção facial e a higienização das mãos com álcool 70%.

§2º- Excetua-se do caput do presente artigo as gestantes, nos termos da Lei Federal nº 14.151/2021, além das puérperas, das lactantes até que o filho complete 6 (seis) meses de idade, dos pacientes oncológicos e dos pacientes renais crônicos, que deverão permanecer em home office.

§3º- O servidor não elencado no parágrafo acima, que possuir recomendação médica para permanecer afastado das atividades presenciais, deverá se submeter à avaliação do SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

Art.6º- Os estabelecimentos bancários, as casas lotéricas, as agências de Correios e as concessionárias de serviços públicos de água e luz deverão funcionar nos termos da Portaria SMS nº. 025/21, de 19 de abril de 2021.

Art.7º- O acesso pelas empresas que atuam no Complexo Portuário do Açú, inclusive as empresas prestadoras de serviços, deverá ocorrer nos exatos termos da Portaria SMS nº. 023/21, de 18 de março de 2021.

Art.8º- Os velórios e enterros cuja causa mortis tenha se dado em razão do coronavírus seguirá o Protocolo elaborado pela Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária, consoante documento de "ORIENTAÇÕES PARA FUNERAIS DE PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PELO NOVO CORONAVÍRUS".

Art.9º- Todas as propostas de possíveis alterações em virtude do COVID-19 deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde, que avaliará, no prazo mínimo de 3 (três) dias, e, posteriormente, emitirá decisão formal pelo deferimento ou indeferimento do plano de retomada dos serviços apresentado pela empresa solicitante.

Art.10- Fica autorizado aos órgãos competentes, quais sejam, Vigilância Sanitária, Segurança Pública, Guarda Civil Municipal, PROCON, Fiscal de Tributos, Agentes da Postura, Agentes da Defesa Civil e demais servidores designados, em caso de descumprimento das determinações contidas neste Decreto, a adotarem

todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias.

Art.11- A desobediência aos comandos previstos neste Decreto sujeitará o estabelecimento infrator à aplicação das seguintes penas, sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas: advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição, suspensão de venda e/ou de fabricação, cancelamento do registro, interdição parcial ou total, cancelamento de autorização para funcionamento, cancelamento do alvará de licenciamento, proibição de propaganda e/ou multa.

Art.12- A desobediência às previsões deste Decreto, também sujeitará o infrator à aplicação das penalidades previstas nos artigos 268 - infração de medida sanitária preventiva e 330 - crime de desobediência - do Código Penal, sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas às previstas para crimes elencados.

Art.13- Durante as fiscalizações in loco, a Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária, através de Termo de Ciência e Responsabilidade, poderá adotar novas medidas em razão da peculiaridade de cada caso.

Art.14- Fica autorizada a avaliação dos casos omissos pelas secretarias responsáveis.

Art.15- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art.16- Essas medidas vigorarão de 22 de novembro a 22 de dezembro de 2021, podendo ser modificadas durante este prazo, em razão de alteração do cenário municipal, com sua manutenção ou substituição por outras medidas mais ou menos restritivas, de acordo com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

São João da Barra, 22 de novembro de 2021.

Carla Maria Machado dos Santos
Prefeita

Administração

Flávio Raposo Neves

EXTRATO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2757/2021 O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, Estado do Rio de Janeiro, CNPJ nº 29.116.902/0001-70, situado na Rua Barão de Barcelos n.º 88, neste ato representado pelo Secretário de Administração, Sr. FLÁVIO RAPOSO NEVES, Ordenador de Despesa, conforme Decreto 41/2010, torna pública decisão exarada nos autos do **processo administrativo de nº. 2757/2021**, na qual se deferiu pretensão da **Empresa SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI**, consistente em recomposição da equação econômico-financeira do

compromisso (ata) que assumira junto ao Município de São João da Barra, ajuste este decorrente do Pregão Eletrônico ¹ (SRP) nº. 008/2020, tendo sido, portanto, no referido decisum, determinado o realinhamento do preço registrado correlacionado ao item 01 do supracitado certame licitatório, a ser praticado em importância descrita em seguinte tabela, cujo valor resultara de pesquisa oficial de mercado - realizada no bojo do procedimento em referência- bem como dos elementos que defluíram objetivamente daqueles autos, tornando, ademais, neste ato, pública a celebração do termo aditivo à referida Ata de Registro de Preços, instrumento este decorrente do feito administrativo em referência e que, portanto, traz em seu objeto a supracitada revisão do preço atinente ao item 01 do certame licitatório susmencionado, em valores demonstrados em seguinte planilha:

SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR REGISTRADO NA ATA	VALOR REVISADO
01	PAPEL A4 - FORMATO A-4, ALCALINO, LISO, COR BRANCA, DIMENSÕES 210 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2. EMBALAGEM: EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, CONTRA UMIDADE, COM 01 RESMA/PACOTE (500 FOLHAS), COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10 RESMAS/PACOTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: CHAMEX, REPORT PREMIUM, COPIMAX	caixa	R\$ 119,89	R\$ 155,86

Outrossim, torna pública a inalterabilidade das demais cláusulas insertas na Ata de Registro de Preços em comento.

São João da Barra, 18 de novembro de 2021.

Flávio Raposo Neves

Secretário Municipal de Administração

¹ Pregão Eletrônico ¹ (SRP) nº. 008/2020. Objeto: Futura e eventual aquisição de papel A4 para atender as demandas provenientes as Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações no termo de referência.

Educação e Cultura

Daniel Pinheiro Caetano Damasceno

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO Contratada (o): BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA ME; Processo Administrativo: 3943/2021; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA – ME PARA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO: MÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO BOQUINHAS; Contratante: Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Valor: R\$ 23.912,50 (Vinte e três mil e novecentos e doze reais e cinquenta centavos); Programa de Trabalho: 07010412218262050;

Elemento Despesa: 339039000000;

Fonte: 09 **Ficha:** 117

Fundamentação Legal: Art. 25, caput e II c/c art. 13, VI da Lei Federal 8.666/93.

São João da Barra, 12 de novembro de 2021.

Daniel Pinheiro Caetano Damasceno

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Meio Ambiente

Marcela Nogueira Toledo

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CAPÍTULO I

DA NATUREZA

Art.1º. O Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-CMMADS, órgão colegiado, consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência, tem como objetivos básicos as análises, aprovações, implantações e acompanhamento de projetos de significativo impacto ambiental local, visando a preservação e conservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental de São João da Barra.

Parágrafo Único: O CMMADS terá sua composição paritária constituída por órgãos governamentais municipais e não governamentais, representando os diversos segmentos da sociedade.

CAPÍTULO II

DA FINALIDADE

Art.2º. Avaliação da Política Municipal Ambiental

I- Manter intercâmbio, apreciar, apresentar sugestões e proceder, quando julgar necessário, à realização de estudos sobre alternativas e possíveis consequências ambientais associadas a projetos públicos e/ou privados, requisitando aos órgãos competentes, bem como a entidades privadas, as informações indispensáveis à apreciação dos Estudos de Impacto Ambiental (EPA) e seus respectivos Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA), caso necessário, emitindo parecer que servirá de subsídio ao órgão competente, em especial nas áreas consideradas patrimônio histórico, cultural e ambiental local;

II- Fiscalizar os Licenciamentos de atividades locais efetivas ou potencialmente poluidoras, a ser concedidos pela União, pelos Estados, e/ou Município, visando o controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos naturais;

III- Sugerir aos órgãos competentes, através da Secretaria, a concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros, visando à melhoria da qualidade ambiental, e/ou determinar, mediante representação do CMMADS, a perda ou restrição de benefícios fiscais

concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV- Exigir dos órgãos competentes o poder de polícia relacionado com a Política municipal do meio ambiente;

V- Definir parâmetros e dar pareceres sobre manutenção a projetos de jardinagem e arborização das vias e logradouros públicos;

VI- Sugerir prioridades para o atendimento de projetos a serem executados pelo Executivo Municipal, em conformidade com a legislação em vigor, bem como, exercer a fiscalização, o controle e o fomento à proteção dos recursos ambientais;

VII- Promover a integração na gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental, articular a viabilidade técnica, econômica e financeira de programas e projetos de investimento e apoiar a integração entre as políticas públicas e setoriais, visando o desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas;

VIII- Promover a articulação e a integração entre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), de iniciativas nacionais e regionais, promovendo a participação de todas as instituições e segmentos da comunidade para propor políticas públicas ambientais de estudos, monitoramento, planos, programas e projetos às diretrizes e metas estabelecidas para a Bacia Hidrográfica de São João da Barra, com vistas a garantir a conservação e a proteção dos recursos ambientais;

IX- Acompanhar a implementação e administração do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), conforme disposto no inciso I do art. 6º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000;

X- Apreciar e decidir a respeito das infrações ambientais, em segunda instância administrativa, os recursos interpostos em razão de aplicação de penalidades baseadas em legislação ambiental municipal;

XII- Encaminhar aos órgãos competentes (Polícia Ambiental / Procon – Defesa do Consumidor / Ministérios Públicos Estadual e Federal) as denúncias de danos ao patrimônio histórico, cultural e ambiental de que tomar conhecimento;

XIII- Incentivar o uso de mecanismos de desenvolvimentos limpos (MDLs) no âmbito do município;

XIV- Incentivar a estruturação e o fortalecimento institucional do Comitê de Bacia do Baixo do Rio Paraíba do Sul e Itabapoana- CBH BPSI;

XV- Avaliar regularmente a implementação e a execução da política e normas ambientais do município, estabelecendo sistemas de indicadores;

XIX- Recomendar aos órgãos ambientais competentes a elaboração do Relatório de Qualidade Ambiental, previsto no inciso X do art. 9º da Lei nº 6.938, de 1981;

XX- Estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos;

XXI- Promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente;

XXII- Elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Municipal do Meio Ambiente, sob a forma de recomendação;

XXIII- Acompanhar a implementação das Agendas Nacional e Estadual do Meio Ambiente, a ser propostas aos órgãos e às entidades;

XXV- A Agenda Municipal de Meio Ambiente deve recomendar os temas, programas e projetos considerados prioritários para melhoria da qualidade ambiental e o desenvolvimento sustentável do município, indicando os objetivos a serem alcançados em período de dois anos.

XXIV- Deliberar sobre os casos omissos, elaborar e alterar o seu regimento interno, submetendo-o a deliberação do CMMADS e à aprovação do Prefeito Municipal;

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO

Seção I

Da composição

Art.3º. O Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMADS – será integrado por 12 integrantes, sendo 06 (seis) representantes governamentais e 06 (seis) da sociedade civil organizada (não governamentais):

I- Governamentais:

a) Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos;

b) secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;

c) Secretaria Municipal de Saúde;

d) Secretaria de Educação e Cultura;

e) Secretaria Municipal de Agricultura;

f) Secretária Municipal de Pesca.

II- Não Governamentais:

a) 02 representantes de setores organizados da sociedade, tais como, Associação do comércio, da indústria, clube de serviços, sindicatos e entidades comprometidas com a questão ambiental;

b) 02 representantes de entidades civil, criada com objetivo de defesa dos interesses dos moradores, com a atuação no Município, e representatividade nas áreas urbanas e rurais;

c) 02 representantes de entidades civis criadas com a finalidade de defesa da qualidade do meio ambiente com atuação no âmbito do Município;

§ 1º. No caso de substituição por exclusão de algum representante ou renúncia de alguma entidade representada, deve ser adotado o seguinte critério:

a) Representante do Poder Público, através de nova indicação;

b) Representante da sociedade civil não governamental, nova eleição.

§ 2º. O não comparecimento de um conselheiro a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas, durante doze meses, implica na sua exclusão do CMMADS.

§ 3º. O mandato dos membros do CMMADS corresponderá ao período de 2(dois) anos, permitida a recondução.

Seção II

Da Organização

Art.4º- A estrutura organizacional do CMMADS é composta de:

I- Plenário;

II- Presidência;

III- Vice-Presidência;

IV- Secretaria Executiva; e

V- Câmaras Técnicas.

Subseção I

Do Plenário

Art.5º- As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente, além do voto comum, o de desempate.

Art.6º- Os assuntos a serem submetidos à apreciação do Plenário poderão ser apresentados por qualquer Conselheiro e constituir-se-ão de:

I- proposta de Resolução: quando se tratar de deliberação vinculada à competência legal do CMMADS;

II- proposta de Moção: quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza, relacionada com a temática ambiental; e

III- proposta de Análise e Parecer Consultivo sobre matérias ambientais submetidas à sua apreciação, bem como Projetos de Lei ou de atos administrativos.

§ 1º. As propostas de Resolução, de Moção, de Análise e de Parecer Consultivo serão encaminhadas à Secretaria Executiva. Devem ser ouvidas previamente as Câmaras Técnicas, as Comissões e/ou Grupos de Estudos competentes, que terão o prazo de vinte dias para se manifestar sobre o assunto. A Secretaria Executiva então informará aos Conselheiros e proporá à Presidência sua inclusão na pauta de reunião ordinária, conforme a ordem cronológica de apresentação.

§ 2º. As Resoluções, Moções, Análises e Pareceres Consultivos serão datados e numerados em ordem distinta, cabendo à Secretaria Executiva corrigi-las, ordená-las e indexá-las.

Art.7º- As Resoluções aprovadas pelo plenário serão referendadas pela Presidência no prazo máximo de trinta dias e publicadas no Diário Oficial do Município.

Parágrafo Único. A Presidência poderá adiar, em caráter excepcional, a publicação de qualquer assunto aprovado, desde que constatados equívocos de natureza técnica ou jurídica, ou impropriedades em sua redação, devendo o assunto ser obrigatoriamente

incluído em reunião subsequente, acompanhado de propostas de emendas devidamente justificadas.

Art.8º- Ao Plenário compete:

I- discutir e deliberar sobre assuntos relacionados com a competência do Conselho;

II- julgar e decidir sobre assuntos encaminhados à sua apreciação; e

III- julgar os recursos interpostos decorrentes das infrações ambientais municipais;

Subseção II

Da Presidência

Art.9º- A Presidência do Conselho será exercida pelo(a) Secretário(a) Municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos e/ou mediante votação conforme decisão do plenário.

Parágrafo Único. Na ausência do Presidente, a coordenação dos trabalhos ficará a cargo do Vice-Presidente, e no impedimento deste, pelo representante da secretaria executiva.

Art.10- São atribuições do Presidente:

I- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho;

II- aprovar a pauta das reuniões;

III- submeter ao Plenário os expedientes oriundos da Secretaria Executiva;

IV- requisitar serviços especiais dos membros do Conselho e delegar competência;

V- expedir pedidos de informação e consultas a autoridades estaduais, federais e municipais, de governos estrangeiros e da sociedade civil;

VI- assinar as Resoluções, Moções, Análises e Pareceres Consultivos aprovados pelo Conselho;

VII- representar o Conselho ou delegar a sua representação;

VIII- autorizar a execução de atividades fora da sede do Conselho;

IX- constituir e extinguir, ouvidos os demais membros do Conselho, Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos;

X- assinar as atas dos assuntos tratados nas reuniões do Plenário;

XI- tomar decisões, de caráter urgente, ad referendum do Conselho;

XII- dispor sobre o funcionamento da Secretaria Executiva; e

XIII- resolver casos não previstos nesse Regimento.

Subseção III

Da Vice-Presidência

Art.11- A Vice-Presidência do Conselho do Municipal do Meio Ambiente será mediante votação conforme decisão do plenário.

Art.12- São atribuições do Vice-Presidente:

I- substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;

II- supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva; e

III- exercer outros encargos que lhe forem atribuídos

pela Presidência do Conselho.

Subseção IV

Da Secretaria Executiva

Art.13- A Secretaria Executiva será dirigida por um(a) Secretário(a) Executivo(a), Conselheiro(a) ou não, designado pelo Secretário do Meio Ambiente Municipal e/ou mediante votação do plenário.

Art.14 Os serviços administrativos da Secretaria Executiva serão desenvolvidos com o apoio técnico e operacional de servidores requisitados de órgãos e entidades da Administração Municipal.

Art.15- Os documentos enviados ao Conselho, bem como os recursos administrativos, serão recebidos, registrados e autuados pela Secretaria Executiva.

Art.16- O(A) Secretário(a) Executivo(a) do Conselho deverá comparecer a todas as reuniões do Plenário, incumbindo-lhe secretariar os trabalhos das reuniões.

Parágrafo Único. Se o Secretário (a) Executivo(a) for membro do Conselho, participará das reuniões com direito a voto.

Art.17- Os documentos de que trata o artigo 15º serão completados com informações referentes ao assunto neles abordados e encaminhados à Presidência do Conselho para exame, se for o caso, pelas Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos.

§ 1º. A Presidência poderá mandar devolver ao interessado documentos recebidos que tratem de assuntos que possam ser solucionados por outro órgão ou entidade da Administração Municipal.

§ 2º. O prazo para a apresentação dos relatórios das Câmaras Técnicas, das Comissões e dos Grupos de Estudos será fixado pela Presidência do Conselho.

§ 3º. Os recursos administrativos recebidos e autuados pela Secretaria Executiva serão distribuídos em Plenário pelo Presidente.

Art.18- São atribuições da Secretaria Executiva:

I- planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da Secretaria Executiva;

II- assessorar técnica e administrativamente a Presidência do Conselho;

III- executar os trabalhos que lhe forem atribuídos pela Presidência do Conselho;

IV- organizar e manter arquivada toda a documentação relativa às atividades do Conselho;

V- colher dados e informações dos setores da Administração Direta e Indireta, necessários à complementação das atividades do Conselho;

VI- propor a pauta das reuniões para aprovação da Presidência do Conselho;

VII- convocar as reuniões do Conselho, por determinação da Presidência, e secretariar seus trabalhos;

VIII- elaborar as atas e os sumários dos assuntos das reuniões e a redação final de todos os documentos que forem expedidos pelo Conselho;

IX- assinar todos os documentos oriundos da

Presidência do Conselho, por delegação do Presidente;
X- manter controle atualizado sobre os recursos administrativos, sua autuação, nome das partes, distribuição, nome do relator e cumprimento do prazo de julgamento;

XI- certificar nos autos dos recursos administrativos a condição de ser ou não o recorrente reincidente na prática de infrações ambientais; e

XII- manter em dia o sistema de informações via rede informatizada.

§ 1º. Os recursos serão distribuídos ao Relator pela Secretaria Executiva mediante sorteio, de forma igualitária, tendo por base a relação dos membros do CMADS, abrindo-se prazo de 30 dias para a devolução do processo com o respectivo Parecer.

§ 2º. No caso de impedimento devidamente justificado pelo Relator no respectivo processo, será este restituído à Secretaria Executiva em cinco dias, sendo imediatamente procedida a redistribuição, abrindo-se novo prazo de 30 dias para que o novo Relator ofereça seu Parecer.

§ 3º. Mediante solicitação e justificativa escrita dirigida à Presidência, poderá ser concedido prazo maior, não superior a 60 dias, para o Relator designado apresentar seu Parecer, quando o recurso abranger questões de maior complexidade.

CAPÍTULO IV

DAS ELEIÇÕES PARA A COMPOSIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-CMMADS

Art.19- O CMMADS é órgão colegiado com formação paritária, composto de 12 (doze) membros, no qual representam o Poder Público e a Sociedade Civil Organizada.

§ 1º- O mandato dos membros é de 02 (dois) anos devendo, antes do término, o CMMADS realizar um Fórum para a eleição dos membros integrantes da Sociedade Civil Organizada.

§ 2º- O Fórum deverá ter, sempre que possível, a participação de palestrantes especialistas sobre as questões ambientais e sobre a importância da participação da sociedade nos conselhos de políticas públicas.

Art.20- O CMMADS deverá criar uma Comissão Eleitoral, que será responsável pela organização e análises das inscrições realizadas, que terá a seguinte composição:

I- dois órgãos que representam o Poder Público: e

II- duas entidades que compõem a Sociedade Civil Organizada.

§ 1º- Os órgãos e as entidades que compõem a Comissão eleitoral devem fazer parte da composição vigente;

§ 2º- A Comissão Eleitoral será presidida pelo Presidente do CMMADS, que terá voto de qualidade:

§ 3º- A composição da Comissão deverá ser publicada

no Diário Oficial do Município ou jornal de publicação dos atos oficiais.

Art.21- O Presidente do CMMADS e da Comissão Eleitoral, após a deliberação do colegiado sobre a realização do Fórum deverá convocar por dois dias consecutivos, através de edital, toda a Sociedade, para participar do processo eleitoral.

§ 1º- No edital deverá conter todas as normas pertinentes a eleição, em especial os requisitos que possibilitam a inscrição das entidades que compõem a Sociedade Civil Organizada.

§ 2º- A convocação deverá ocorrer por meio do Diário Oficial do Município ou jornal de publicação dos atos oficiais.

Art.22- As inscrições deverão ter início no primeiro dia da publicação do edital e término no dia que antecede a realização do Fórum.

§ 1º- Na inscrição as entidades deverão protocolar os seguintes documentos:

I- Cópia do Estatuto Social;

II- Cópia do cartão do CNPJ;

III- Cópia da Ata da última eleição;

IV- Cópia da Carteira de Identidade e CPF do representante legal;

V- Procuração caso no ato da eleição a entidade não se faça presente seu representante legal.

§ 2º- As inscrições somente serão válidas se as entidades estiverem regularmente constituídas e seus representantes legitimados.

Art.23- Antes do início de cada votação a Comissão Eleitoral deverá se manifestar sobre a validade das inscrições realizadas e o nome das entidades habilitadas.

Art.24- Cada entidade habilitada deverá realizar sustentação oral de no máximo 05 (cinco) minutos, no qual deverão demonstrar o interesse na participação do CMMADS.

Art.25- A votação deverá ocorrer através de voto aberto, pelo representante legal ou procurador. Devendo cada entidade inscrita votar em 06 (seis) entidades candidatas.

§ 1º- Serão eleitas as entidades com maior votação;

§ 2º- Antes do término do Fórum as entidades eleitas deverão apresentar o nome de 02 (dois) representantes junto ao CMMADS.

Art.26- As impugnações referentes às inscrições deverão ser realizadas após manifestação da Comissão Eleitoral sobre as entidades habilitadas, devendo mesma constar na ata de eleição.

§ 1º- Caberá à Comissão Eleitoral se reunir e decidir sobre a impugnação;

§ 2º- A votação somente deverá ser encerrada após a decisão da Comissão Eleitoral.

Art.27- As impugnações referentes à votação deverão ser realizadas após a mesma, devendo constar na ata de eleição.

§ 1º- Caberá Comissão Eleitoral se reunir e decidir sobre a impugnação;

§ 2º- A votação somente deverá ser encerrada após a decisão da Comissão Eleitoral.

Art.28- Encerrada a votação será anunciado quais entidades foram eleitas, no qual o Chefe do Executivo Municipal deverá referendar e nomear no Diário Oficial do Município ou do jornal de publicação dos atos oficiais.

Art.29- Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral.

CAPÍTULO V DAS REUNIÕES

Art.30- O Plenário realizará reuniões ordinárias com periodicidade mensal, tendo cronograma previamente estabelecido, e reuniões extraordinárias, a qualquer momento, por convocação da direção do Conselho.

Art.31- As reuniões do Plenário obedecerão à seguinte ordem:

I- instalação dos trabalhos pela Presidência do Conselho;

II- discussão e aprovação da ata;

III- discussão de matérias de interesse ambiental;

IV- julgamento de recursos administrativos;

V- constituição de Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos;

VI- agenda livre para, a critério da Presidência do Conselho, ser discutido ou levado ao conhecimento do Plenário, assuntos de interesse geral; e

VII- encerramento da reunião pela Presidência do Conselho.

Art.32- A presença mínima de metade mais um dos Conselheiros formalizará a maioria simples, que estabelecerá quorum para a realização das reuniões e deliberação.

Art.33- As pautas das reuniões serão estabelecidas pela Presidência do Conselho, sendo propostas, anteriormente, pela Secretaria Executiva.

Art.34- A Secretaria Executiva distribuirá, com antecedência, a agenda e os documentos referentes aos assuntos a serem tratados nas reuniões para todos os Conselheiros.

Art.35- Os Pareceres Consultivos das Câmaras Técnicas, das Comissões e/ou Grupos de Estudos, a serem apresentados durante as reuniões, deverão ser elaborados por escrito e entregues à Secretaria Executiva, com seis dias de antecedência à data da realização da reunião, para fins de processamento e inclusão na pauta, salvo em casos devidamente justificados, admitidos pela Presidência.

Art.36- Durante a exposição dos assuntos contidos nos Pareceres Consultivos, não serão permitidos apartes, com exceção aos da Presidência do Conselho.

Parágrafo Único. Nas discussões sobre o teor dos Pareceres Consultivos, os membros do Conselho, farão uso da palavra, que será concedida pela Presidência, na

ordem em que for solicitada.

Art.37- Terminada a exposição do Parecer Consultivo, será o assunto posto em discussão, sendo assegurado o tempo máximo de dez minutos para cada membro do Plenário, podendo ser prorrogado este prazo, a critério da Presidência.

Art.38- Após as discussões, o assunto será votado pelo Plenário.

Parágrafo Único. Somente terão direito a voto os membros previstos no artigo 3º desse Regimento, ou seus respectivos suplentes.

Art.39- Das reuniões do Plenário serão lavradas atas, que serão previamente enviadas aos membros do Conselho e submetidas à aprovação na reunião subsequente, para fins de publicação no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO VI DOS RECURSOS

Art.40- Autuado o processo de recurso, será o mesmo remetido ao órgão municipal (Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos) pela Secretaria Executiva, para informar e remeter o respectivo processo administrativo em 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único. O recurso será distribuído pela Secretaria Executiva nos termos do artigo 18º, § 1º, deste Regimento, salvo motivo de força maior apresentado pelo órgão municipal, caso em que o Presidente do Conselho poderá prorrogá-lo.

Art.41- Os processos de recursos que versem sobre matéria idêntica e interposto pelo mesmo interessado serão distribuídos, por conexão, ao mesmo Relator.

Parágrafo Único. Distribuído o processo de recurso, a entidade representada ficará responsável pelo mesmo, sendo Relator o Conselheiro titular ou suplente que o recebeu.

Art.42- O relatório elaborado será assinado pelo Conselheiro Relator e sua apresentação será por ele efetuada, ou, quando não for possível, por um dos representantes da entidade responsável pelo processo de recurso, ou ainda, na ausência destes, pela Secretaria Executiva.

Art.43- O Conselheiro titular ou suplente, representante do órgão municipal (secretaria) não poderá ser Relator ou votar em processo de recursos interpostos de decisão daquele órgão (secretaria).

Parágrafo Único. O mesmo critério se aplica a entidades a quem forem delegadas competências de fiscalização e autuação, nos processos a elas concernentes, ou seja, não poderão relatar, nem tampouco votar em processos de recursos interpostos de decisão que venham a beneficiar a categoria a qual representam.

Art.44- Os membros do Conselho poderão pedir vistas do recurso administrativo, isolada ou concomitantemente, se discordarem do Parecer do Relator, quando do julgamento deste em Plenário,

cabendo-lhes elaborar novo Parecer, sendo os Pareceres reapreciados e votados na reunião seguinte, prevalecendo aquele que obtiver o maior número de votos.

§ 1º. Somente um pedido de vistas poderá ser concedido a cada membro para cada recurso administrativo.

§ 2º. O Recorrente poderá requerer à Presidência do Conselho, por escrito e até 72 (setenta e duas) horas antes do julgamento de seu recurso, a oportunidade de efetuar sustentação oral em Plenário, que não poderá ultrapassar a 10 (dez) minutos e deverá ocorrer após a leitura do voto do Relator e antes do julgamento desse pelo Plenário.

§ 3º. O relatório elaborado será assinado pelo Conselheiro Relator e sua apresentação em Plenário será efetuada por um dos representantes da entidade membro responsável pelo julgamento do recurso. Na ausência destes, será lido pelo Secretário Executivo e, em seguida, votado.

§ 4º. Os Pareceres dos Relatores, exarados nos recursos, serão feitos por escrito e de maneira padronizada quanto ao seu aspecto formal e terão a sua ementa publicada no Diário Oficial do Município, constituindo coisa julgada administrativa e irrecorrível.

Art.45- A intimação da decisão do Conselho ao recorrente, após a publicação do acórdão no Diário Oficial do Estado, será efetuada pela Secretaria Executiva.

Art.46- Transitada em julgado a decisão, será o processo baixado a órgão municipal (secretaria e/ou fundação ambiental) pela Secretaria Executiva para dar cumprimento à decisão do Conselho.

Art.47- O Presidente decidirá sobre o encaminhamento, em diligência, dos processos de recurso aos órgãos e entidades, a pedido do Conselheiro Relator.

Parágrafo Único. A diligência interrompe o prazo fixado para a apresentação do relatório pelo tempo que transcorrer.

CAPÍTULO VII DAS CÂMARAS TÉCNICAS, COMISSÕES E/OU GRUPOS DE ESTUDOS

Art.48- Poderá a Presidência do Conselho do Meio Ambiente, ouvidos os demais membros, constituir Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos.

§ 1º. O Conselho poderá constituir tantas Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos e Estudos, quantos forem necessários, compostas integralmente ou não, por Conselheiros, especialistas e de reconhecida competência.

§ 2º. As Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos têm por finalidades estudar, analisar e propor soluções através de pareceres consultivos concernentes aos assuntos que forem discutidos em reunião do Conselho, encaminhando-os previamente à

Secretaria Executiva.

§ 3º. Poderão participar das Câmaras Técnicas, na qualidade de membros colaboradores, profissionais de outros órgãos da Prefeitura ou de outras instituições públicas ou privadas, que possam prestar esclarecimentos sobre assunto submetido a sua apreciação, desde que formal e oficialmente convidados pela Plenária ou pela própria Câmara Técnica.

§ 4º. As Câmaras Técnicas serão formadas respeitando-se o limite máximo de 10 (dez) integrantes, sendo 02 (dois) membros do Conselho, titulares ou suplentes, e mais 08 (oito) representantes das instituições participantes do Conselho, sugeridos pela Presidência ou pelos Conselheiros e aprovados pelo Plenário, onde o Presidente e o Relator serão eleitos pelos membros da Câmara.

Parágrafo Único: Da composição das vagas para a Criação das Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos:

I- Governamentais:

- a)** Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos;
- b)** Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
- c)** Secretaria Municipal de Saúde;
- d)** Secretaria de Educação e Cultura;
- e)** Secretaria Municipal de Agricultura;
- f)** Secretaria Municipal de Pesca.

II- Não Governamentais:

- a)** Representantes de setores organizados da sociedade tais como: Associação do Comércio, da Indústria, Clubes de Serviço, Sindicatos e Entidades Comprometidas com a questão ambiental;
- b)** Representantes de entidade civil criada com o objetivo de defesa dos interesses dos moradores, com atuação no município, se possível, com representatividade das áreas urbana e rural;
- c)** Representantes de entidades civis criadas com a finalidade de defesa da qualidade do meio ambiente, com atuação no âmbito do município;

§ 5º. Os membros indicados em sessão plenária, para participar das Câmaras Técnicas, não poderão ser substituídos posteriormente, a não ser por nova deliberação do Plenário.

§ 6º. Na composição das Câmaras Técnicas deverá ser considerada a competência e afinidade das instituições representadas com o assunto a ser discutido.

§ 7º. Cada instituição representada somente poderá participar simultaneamente de até 03 (três) Câmaras Técnicas.

Art.49- As Câmaras Técnicas terão a responsabilidade de examinar e relatar ao Plenário assunto de sua competência.

Art.50- As decisões das Câmaras Técnicas serão tomadas por votação da maioria simples de seus membros, cabendo ao seu Presidente, além do voto

comum, o de qualidade.

§ 1º. A Presidência da Câmara Técnica poderá relatar assuntos ou designar um Relator a cada reunião.

§ 2º. A ausência não justificada de membros da Câmara Técnica por 03 (três) reuniões consecutivas ou por cinco alternadas, no decorrer do biênio, implicará na sua exclusão do mesmo.

§ 3º. A substituição de membro excluído, na hipótese prevista no parágrafo anterior, será proposta pelos demais membros da Câmara Técnica e encaminhada por seu Presidente ao Plenário do Conselho.

Art.51- As reuniões das Câmaras Técnicas serão públicas e terão seus assuntos apresentados pelo Relator com o respectivo Parecer, devendo ser convocadas por suas respectivas Presidências com antecipação mínima de 10 (dez) dias.

Art.52- As Câmaras Técnicas poderão estabelecer regras específicas para seu funcionamento, desde que aprovadas pela maioria de seus membros, obedecendo o disposto neste Regimento.

Art.53- Das reuniões das Câmaras Técnicas serão lavradas atas em livro próprio, aprovadas pelos seus membros e assinadas pela Presidência.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art.54- Os membros do Conselho previstos no artigo 3º poderão apresentar propostas de alteração deste Regimento, sempre que houver necessidade de atualizá-lo, encaminhando-as à Secretaria Executiva para exame e Parecer.

§ 1º- De posse do parecer da Secretaria Executiva, a Presidência o submeterá à votação do Conselho, em Plenário.

§ 2º- A alteração proposta será aprovada se obtiver o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho e submetido à aprovação do Prefeito municipal, nos termos da legislação específica;

Art.55- A participação dos membros no Conselho é considerada serviço de natureza relevante e não será remunerado.

Art.56- Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento serão solucionados pela Presidência do Conselho, ouvido o Plenário.

São João da Barra/RJ, 19 de novembro de 2021

Renata Leandro de Sousa Almeida

Presidente

***Republicado considerando a aprovação em plenária, realizada em Reunião Ordinária no dia 21 de outubro de 2021, para a alteração do Capítulo VII (Das Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos) do Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-CMMADS.**

Editais de Convocação

A Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável-CMMADS, no uso de suas atribuições legais, convida para assembleia geral ordinária, nos termos da Lei nº 062/07 de 21 de julho de 2007. **A reunião acontecerá no dia 25 de novembro de 2021, às 10h**, em formato híbrido, contando com a presença física dos membros na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, situado na Avenida Joaquim Thomaz de Aquino Filho, nº 80, Centro, São João da Barra/RJ e virtual através do link

<https://meet.google.com/ese-gfei-eub> ou acessando a plataforma Meet e digitando o código: **ese-gfei-eub**

Pauta da reunião:

- **Leitura e aprovação da Ata anterior;**
- **Apresentação das ações de enfrentamento aos danos causados pela chuva intensas;**
- **Apresentação do plano de ordenamento da área pública da RPPN Caruara;**
- **Votação e Aprovação do Programa de Educação Ambiental-PROMEA;**
- **Apresentação das ações de enfrentamos da crise provocada pelas fortes chuvas no município de São João da Barra.**
- **Definição dos membros das Câmaras Técnicas;**
- **Assuntos gerais.**

São João da Barra/RJ, 19 de novembro de 2021.

Renata Leandro de Sousa Almeida

Presidente

Resolução 004/2021

“Institui as entidades do poder público e da sociedade civil para comporem a Câmara Técnica sobre Unidades de Conservação, do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de São João da Barra- CMMADS, para o biênio 2021 – 2023 e dá outras providências.”

Considerando a Lei Municipal nº 62/2007 de 29 de junho de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

Considerando o Capítulo VII do Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que dispõe sobre Câmaras Técnicas, Comissões e/ou Grupos de Estudos; **Considerando** a Reunião Ordinária realizada no dia 21 de outubro de 2021, para a Criação da Câmara Técnica sobre Unidades de Conservação.

A Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 062 de 21 de julho de 2007, **RESOLVE:**

Art.1º- Designar as entidades do Poder Público e da Sociedade Civil para comporem a Câmara Técnica Unidades de Conservação, a qual foi aprovada em plenária do dia 21 de outubro de 2021.

Entidades do Poder Público:

- I.** Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos;

II. Secretaria Municipal Educação e Cultura;

III. Secretaria Municipal de Pesca;

IV. Secretaria Municipal de Agricultura.

Entidades da Sociedade Civil:

I. Associação de Moradores e Amigos do Açú – AMA;

II. Porto do Açú Operações S.A

III. Instituto Solar de Desenvolvimento Saúde e Pesquisa – ISOBRAS;

IV. Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida Humana – SOS Atafona;

V. Universidade Estadual do Norte Fluminense – Uenf;

VI. Instituto Federal Fluminense – Iff;

VII. Parque Estadual da Lagoa do Açú – Pelag;

VIII. Associação de Surfe Amador Sanjoanense – ASAS.

Art.2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São João da Barra/RJ, 19 de novembro, de 2021.

Renata Leandro de Sousa Almeida

Presidente

Obras

Jorge Fernando Hissa

NOTIFICAÇÃO / CONVOCAÇÃO

O Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, através da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços torna público a Convocação** da empresa abaixo relacionada para que dentro do prazo máximo de **03 (três) dias úteis**, a contar da publicação desta, apresente-se junto a esta Secretaria, localizada na Rua São Benedito, nº 173-Centro-São João da Barra-RJ, para cumprimento (entrega) dos itens contratados, devidamente empenhados através do Processo Administrativo nº **1238/2021, Pregão Eletrônico 034/2021**, que tem por objeto a Aquisição de materiais de Iluminação Pública para necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços do Município de São João da Barra/RJ. Ressalta-se que resta ao Município a expectativa do cumprimento dos acordos firmados, dentro do prazo estabelecido, ou a aplicação das sanções acauteladas no instrumento convocatório, **Item 11. Das Sanções Administrativas**, previstas na Lei Federal 8.666/93, dentre as quais, a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

Empresa: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – CNPJ nº 37.227.550/0001-58;

São João da Barra/ RJ, 19 de novembro de 2021.

JORGE FERNANDO HISSA

Secretário Municipal de Obras e Serviços

Saúde

Sávio Sabóia da Fonseca

REGIMENTO DAS ELEIÇÕES PARA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ-2022-2023

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 10ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2021, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pela Lei Municipal 29/91 de 19 de Novembro de 1991 e Lei Municipal 464 de 01 de Agosto de 2017, **RESOLVE:**

-Aprovar a criação da Comissão Organizadora da 3ª Plenária Ampliada, que ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2021 para eleição dos Conselheiros Municipais-Mandato 2022-2023.

A Comissão Organizadora, em reunião no dia 16 de novembro de 2021, aprova esse Regimento.

CAPÍTULO I

DO OBJETO

Art.1º-Eleições e indicações para membros do Conselho Municipal de Saúde, mandato 2022-2023, que reger-se-ão pelas Leis Municipais 29 de 19 de Novembro de 1991 e Lei 464 de 01 de agosto de 2017.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES

Art.2º-São atribuições e competência do CMS, considerando os princípios e as diretrizes fundamentais do SUS, contidos na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 141/12, nas Leis Federais nº 8080, de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, no Decreto Federal nº 7508, de 28 de junho de 2011, na Resolução nº 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, que revogou a Resolução nº 333 do CNS, de 04 de novembro de 2003, na Lei Municipal nº 29/91, acrescida das alterações constantes da Lei nº 464/17, Sem prejuízo das funções dos Poderes Legislativo e Executivo e nos limites da Legislação vigente:

I-definir as prioridades das ações e dos serviços de saúde em harmonia com as diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde, considerando os indicadores epidemiológicos e os condicionantes sociais;

II-desenvolver e fomentar o relacionamento ético e colaborativo com os demais órgãos e instituições públicas ou privadas ligadas à área da saúde e afins, buscando aprimoramento do controle social e a promoção da Saúde;

III-desenvolver e fomentar o relacionamento ético colaborativo com o Poder Legislativo, Ministério Público, Poder Judiciário e com a mídia, assim como com outros setores relevantes não representados no CMS, visando o melhor desempenho na defesa da saúde da população;

IV-estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde, Agendas e Programação Anual de Saúde, de modo a atender prioridades definidas por meio de estudos de condicionamentos políticos, sociais, econômicos e de indicadores epidemiológicos;

V-avaliar, acompanhar e fiscalizar a execução da Política de Saúde no Município, propondo correções quando necessárias;

VI-deliberar previamente sobre as aplicações de recursos do Fundo Municipal de Saúde-FMS, e recursos oriundos do orçamento próprio do município, estabelecendo o Plano Municipal de Saúde como base na programação das ações e serviços, devendo ser prevista a sua execução na proposta orçamentária, nos termos da Lei Complementar nº 141/12 e no Art. 36 da Lei Federal 8080/90;

VII-acompanhar, avaliar e fiscalizar o funcionamento dos serviços de saúde e o desempenho das ações de serviços prestadas à população, por pessoas físicas e jurídicas, de natureza pública ou privada, integrantes do SUS; acompanhado ainda qualidade do acesso, da humanização e da resolutividade;

VIII-acompanhar e fiscalizar a celebração, execução, denúncia, rescisão de contratos, convênios e termos aditivos, celebrados entre o poder público e pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, prestadoras de ações e serviços de saúde;

IX-avaliar as unidades do setor privado, prestadoras de serviços de saúde que serão contratadas para atuarem de forma complementar no SUS, bem como acompanhar, controlar e fiscalizar a atuação das mesmas em relação ao funcionamento dos serviços e a qualidade do acesso, da humanização e da resolutividade;

X-acompanhar o controle e a avaliação das ações e dos serviços de Vigilância em Saúde no âmbito do Município;

XI-subsidiar a política Municipal de desenvolvimento científico, tecnológico e educacional na área da saúde;

XII-solicitar e ter acesso às informações de acordo com a lei nº 12.527/11, pertinentes à estrutura e ao funcionamento de todos os órgãos vinculados ao SUS, respeitadas às disposições legais e regimentais;

XIII-desenvolver estratégias conjuntas para qualificar as gestões das instituições públicas ou privadas com o intuito de melhorar as condições de trabalho e compromissos dos trabalhadores de saúde com a integralidade da atenção à saúde da população;

XIV-participar na elaboração, controle, avaliação e fiscalização da Política Municipal de Saúde do Trabalhador, inclusive nos aspectos referentes às condições e ambiente de trabalho;

XV-propor e analisar as estratégias, e aprovar a execução da política de formação, educação permanente e desenvolvimento dos profissionais da área de saúde, com vistas ao permanente

aperfeiçoamento da gestão do trabalho no âmbito do SUS;

XVI-fiscalizar o cumprimento da Lei Complementar Federal nº 141/2012, garantindo a sua devida aplicação;

XVII-acompanhar e monitorar o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde-SIOPS;

XVIII-analisar o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas da Autarquia e do FMS, que devem ser repassados com antecedência mínima de 07 (sete) dias para deliberação do CMS;

§ 1º-A documentação enviada fora do prazo supracitado, somente será apreciada mediante justificativa e conforme aprovação do CMS;

XIX-fiscalizar, controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da saúde, incluindo o Fundo Municipal de Saúde e os recursos transferidos e próprios do Município, Estado e da União, de acordo com a legislação vigente;

XX-garantir a capacitação permanente de Conselheiros Municipais de Saúde;

XXI-garantir que todos os recursos destinados às ações e serviços de saúde da população estejam alocados no FMS, sob a responsabilidade do gestor, com poderes de ordenamento de despesas e fiscalizados pelo Conselho Municipal de Saúde;

XXII-requerer que o plano de saúde e a proposta orçamentária Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual de Investimentos (PPI) sejam apresentados ao CMS em prazo determinado antes de serem encaminhados ao Poder Legislativo, conforme calendário aprovado e deliberado na primeira reunião anual do Conselho Municipal de Saúde;

XXIII-participar da elaboração do orçamento para a saúde e acompanhar a sua execução;

XXIV-apreciar, acompanhar e fiscalizar as pactuações da Comissão Intergestores Bipartite e Regional, de acordo com a Legislação em vigor;

XXV-elaborar o Código de Ética do CMS, estabelecendo os princípios éticos e procedimentos de apuração, responsabilização e sanções em relação ao seu descumprimento;

XXVI-alterar, aprovar e fazer cumprir o Regimento Interno do CMS;

XXVII-gerenciar, em conjunto com o gestor municipal, o orçamento próprio do CMS, fiscalizando e controlando os gastos e deliberando sobre critérios de movimentação dos recursos dotados;

XXVIII-exigir e cobrar a cada quadrimestre, nas datas limite de 31/05; 30/09 e 28/02, em reunião específica, o pronunciamento do gestor, para prestação de contas, em relatório consolidado sobre andamento do plano de saúde, dados sobre o montante e a forma de aplicação de recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, produção e oferta de serviços

na rede assistencial e encaminhar ao chefe do poder executivo parecer conclusivo do CMS para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

XXIX-convocar, quando o executivo não o fizer, no período máximo de 4 (quatro) anos, a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com representação dos vários segmentos sociais, a fim de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação de políticas de saúde, podendo convocar plenárias ampliadas sempre que necessário;

CAPÍTULO III

DAS VAGAS

Art.3º-O Conselho Municipal de Saúde terá 12 (doze) membros titulares e 12 (doze) membros suplentes de forma paritária, como na Lei Federal 8.142 de 1.990, e na Resolução nº 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, que revogou a Resolução nº 333 do CNS, de 04 de novembro de 2003, devendo ter a seguinte composição e representação:

I-Segmento GESTOR: 02 (dois) membros representantes do Poder Público Municipal, 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde ocupada pelo Secretário de Saúde; 01 (um) representante de outra Secretaria Municipal, indicado pelo poder executivo.

II-Segmento dos PRESTADORES DE SERVIÇOS privados e filantrópicos, vinculados ao Sistema Municipal de Saúde, sendo uma vaga e 01 (um) representante dos prestadores de serviços de saúde filantrópicos ou privados sob gestão municipal.

III-Segmento TRABALHADOR: 03 (três) membros irão compor 25% (vinte e cinco por cento) de trabalhadores dos serviços de saúde pública municipal, estadual, filantrópicos e privados cujos estabelecimentos tenham convênio ou contrato com o SUS e/ou sindicatos ou associações de classe cuja categoria profissional preste serviço ao SUS no âmbito municipal;

III-Segmento USUÁRIO: 06 (seis) membros irão compor 50% (cinquenta por cento) de representantes das associações dos aposentados ou terceira idade, associações de portadores de necessidades especiais ou outras patologias, associações e/ou sindicatos não vinculados à saúde, associações de bairros e/ou ONGs, e organizações religiosas.

Art.4º-Os Conselheiros titulares terão seus respectivos suplentes.

CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES

DAS INSCRIÇÕES DO SEGMENTO GESTOR

Art.5º-As inscrições para participar do Conselho Municipal de Saúde como representante dos prestadores de serviços privados ou filantrópicos, vinculados ao Sistema Municipal de Saúde deverão ser feitas mediante ofício à Secretaria Municipal de Saúde com indicação de 02 (dois) representantes.

Parágrafo Primeiro- Os representantes dos Prestadores do segmento gestor serão escolhidos por votação entre os pares.

Parágrafo Segundo- Os ofícios de indicação deverão ser encaminhados ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde no período de 19 de novembro de 2021 a 14 de dezembro de 2021, das 9h às 17h, na sala do Conselho Municipal de Saúde, localizada a Rua dos Passos, 311.

DAS INSCRIÇÕES DO SEGMENTO TRABALHADOR

Art.6º-Os trabalhadores que tenham interesse em se inscrever como participante do processo eleitoral do Conselho Municipal de Saúde deverão realizar suas inscrições no período de 19 de novembro de 2021 a 14 de dezembro de 2021, das 9h às 17h, na sala do Conselho Municipal de Saúde, localizada a Rua dos Passos, 311 mediante preenchimento de ficha de inscrição.

Parágrafo Primeiro- O trabalhador obrigatoriamente deverá comprovar seu vínculo com o estabelecimento de saúde no momento da inscrição, mediante a apresentação do contracheque, carteira de trabalho ou declaração do empregador atestando situação do mesmo;

Art.7º-Para garantir a legitimidade do segmento trabalhador é vedada a candidatura do trabalhador que ocupar cargo de confiança, chefia ou receber bonificações ou gratificações.

Parágrafo Primeiro- Os trabalhadores que tiverem vínculo empregatício com mais de um estabelecimento deverão optar por apenas um.

Parágrafo Segundo- Os Sindicatos e Associações de classe que desejarem inscrever trabalhadores para participar do processo eleitoral, deverão entregar as fichas de inscrições juntamente com cópia simples de documento de identificação com foto de cada inscrito, no período de 19 de novembro de 2021 a 14 de dezembro de 2021, das 9h às 17h, na Sala do Conselho de Saúde, localizada a Rua dos Passos, 311-Térreo, aos cuidados da Comissão Organizadora da Eleição do Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo Terceiro- Para cada inscrição será fornecido um protocolo que deverá ser apresentado pelo trabalhador na Plenária Ampliada no dia 15/12/2021, no horário de 9h30min

DAS INSCRIÇÕES DO SEGMENTO USUÁRIO

Art.8º-As inscrições para participar da Eleição do Conselho Municipal de Saúde como representante dos usuários deverão ser feitas pelas Associações dos Aposentados ou Terceira Idade, Associações de Portadores de Necessidades Especiais ou outras Patologias. Associações e/ou Sindicatos não vinculados à saúde, Associações de Bairros e/ou ONGs, e Organizações Religiosas.

Parágrafo Primeiro- As entidades relacionadas neste artigo interessadas em participar do processo eleitoral deverão se inscrever no período de 19 de novembro de 2021 a 14 de dezembro de 2021 mediante entrega de ofício assinado pelo Presidente da entidade, constando o nome completo de 02 (dois) Delegados que terão

direito a voz e voto, acompanhado de ficha de inscrição devidamente preenchida e cópia simples do documento de identificação com foto dos inscritos.

Parágrafo Segundo- No momento da inscrição, as entidades receberão um protocolo.

Parágrafo Terceiro- Os crachás de votação deverão ser retirados no local do evento pelo delegado inscrito, mediante apresentação de documento de identificação com foto, no horário das 9h às 9h30min no dia.

Art.9º- Os delegados deste segmento não poderão possuir vínculo com entidade prestadora de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS.

Art.10- As entidades não podem ser prestadoras de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS.

CAPÍTULO V - DAS ELEIÇÕES

DAS ELEIÇÕES DOS TRABALHADORES

Art.11- Os representantes dos trabalhadores serão eleitos de forma democrática entre seus pares em assembleia.

Parágrafo Único: Não é permitido o voto por procuração, o voto será aberto na assembleia.

Art.12- São considerados trabalhadores aptos para votar, todos os que portarem o crachá de votação na hora da assembleia.

Art.13- Os trabalhadores que tenham interesse em se inscrever como candidato ao Conselho Municipal de Saúde, a uma das 03 (três) vagas disponíveis para o segmento trabalhador deverá assinalar na ficha de inscrição tal interesse.

Art.14- Para garantir a legitimidade do segmento trabalhador é vedada a candidatura do trabalhador que ocupar cargo de confiança ou de chefia ou receber bonificações ou gratificações.

Art.15- Para concorrer às eleições, o trabalhador deverá participar de toda a programação do evento no dia.

Art.16- Serão Conselheiros os 03 (três) candidatos que obtiveram mais votos na assembleia.

Parágrafo Primeiro- Serão considerados como suplentes, os trabalhadores cuja votação mais se aproximar dos eleitos como titulares.

Parágrafo Segundo- Caso o candidato votado como suplente, não queira assumir o cargo de suplente, este deverá desistir no mesmo momento na Plenária e será eleito o próximo mais votado e assim sucessivamente.

Parágrafo Terceiro: Em caso de empate, caberá aos eleitores do segmento trabalhador decidir pelo candidato a ser aclamado.

Art.17- A assembleia para o segmento usuário ocorrerá no período.

DAS ELEIÇÕES DOS USUÁRIOS

Art.18- Os representantes dos usuários serão eleitos de forma democrática entre seus pares em assembleia.

Parágrafo Único: Não é permitido o voto por procuração, o voto será aberto na assembleia.

Art.19- As entidades que tenham interesse em se inscrever como candidata a uma das 06 (seis) vagas

disponíveis para o segmento usuário deverá realizar sua inscrição no dia 19 de novembro de 2021 a 14 de dezembro de 2021 no horário das 9h às 17h.

Art.20- As entidades que fizerem suas inscrições para representar o segmento usuário não podem se configurar como prestadoras de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS.

Art.21- Cada entidade poderá concorrer a uma única vaga das 06 (seis) disponíveis ao segmento USUÁRIO.

Art.22- Serão eleitas as 06 (seis) entidades que obtiveram mais votos na assembleia, respeitando-se a composição de representatividade do segmento.

Art.23- A entidade eleita deverá indicar dentre seus indicados o conselheiro titular e seu suplente.

Art.24- Haverá uma nova chamada imediatamente após a assembleia caso existam vagas não preenchidas.

Art.25- A assembleia para o segmento usuário ocorrerá no dia 15/12/2021.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.26- Durante a abertura da III Plenária Municipal de Saúde será lido o Regimento, o mesmo estará disponível no site da prefeitura www.sjb.rj.gov.br fixados no local do evento.

Art.27- As inscrições serão analisadas pelos membros da Comissão Organizadora das Eleições.

Art.28- O resultado da análise das inscrições estará disponível na Sala do Conselho Municipal Saúde no dia 13 de dezembro de 2021.

Art.29- Os recursos das inscrições indeferidas deverão ser apresentados por escrito e entregues na secretaria do Conselho Municipal de Saúde no dia 13 de dezembro de 2021.

Art.30- O resultado do recurso estará disponível no dia 14 de dezembro de 2021 na sala do Conselho Municipal de Saúde.

Art.31- Durante todo o evento no dia 15 de dezembro de 2021, a Comissão Organizadora das Eleições poderá impugnar inscrições que não estiverem de acordo com o estabelecido neste Regimento.

Art.32- O exercício da função de Conselheiro não será remunerado, sendo suas atividades consideradas de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo do Conselheiro.

Art.33- O mandato do Conselheiro de Saúde será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado ou reconduzido, por igual período.

Art.34- Os casos omissos deverão ser decididos pela Comissão Organizadora das Eleições instituída para esta finalidade e apresentada ao Conselho Municipal de Saúde.



**DOE SANGUE.
DOE VIDA.**